



Nr. 30 Kabinettsitzung vom 23. Juni 1926 im Reichstagsgebäude

R 43 I/1413, Bl. 272

Anwesend: Marx, Külz, Reinhold, Curtius, Brauns, Stingl, Krohne; StS Kempner, MinDir. Pünder, MinR Doeble, ORegR v. Stockhausen, Rittm. Planck; Protokoll: MinR Offermann.

[Tagesordnung]

1. Entwurf eines weiteren Gesetzes über die Aussetzung von Verfahren.
2. Entwurf eines Gesetzes zur Wahrung der Rechtseinheit. (Besetzung des Reichsspruchgerichts).
[abgesetzt]
3. Deutsche Schiffshypothekenbanken.
4. Zweiter Entwurf einer Anordnung über Ausdehnung und weitere Verlängerung der Kurzarbeiterfürsorge.
5. Entwurf einer Anordnung über die weitere Geltung der bisherigen Höchstsätze in der Erwerbslosenfürsorge.

1. Entwurf eines weiteren Gesetzes über die Aussetzung von Verfahren ¹.

Das Kabinett stimmte dem Entwurf zu ².

¹ Das „Gesetz über die Aussetzung der Rechtsstreitigkeiten über die Auseinandersetzung mit den ehemals regierenden Fürstenhäusern“ vom 13.2.26 (RGBl. I, S. 101) und das „Gesetz über die Aussetzung von Verfahren“ vom 3.4.26 (RGBl. I, S. 191) liefen am 30.6.26 ab; durch diese beiden „Sperrgesetze“ sollten gerichtliche Auseinandersetzungen zwischen den Ländern und den Fürstenhäusern bis zu einer gesetzlichen Regelung der Fürstenabfindung unterbunden werden.

Der dem Kabinett vom RJM und RIM vorgelegte „Entwurf eines weiteren Gesetzes über die Aussetzung von Verfahren“, der als verfassungsändernd bezeichnet war, verlängerte die Geltungsdauer der beiden genannten Gesetze bis zum 31.12.26 (R 43 I/2207, Bl. 74–75). Hierzu heißt es im Referentengutachten Wiensteins vom 23. 6.: „Da es schon jetzt als ausgeschlossen angesehen werden muß, den Gesetzentwurf der Regierung über die Fürstenaussiedlung [vgl. Dok. Nr. 29, Anm. 1] bis zum 30. 6. im Reichstag durchzubringen, wird die Aussetzung der Rechtsstreitigkeiten über die Auseinandersetzung mit den ehemals regierenden Fürstenhäusern auch über den 30. 6. hinaus angeordnet werden müssen.“ (R 43 I/2207, Bl. 78).

² Der „Entwurf eines weiteren Gesetzes über die Aussetzung von Verfahren“ wurde noch am 23. 6. dem RR zugeleitet und von diesem am 24. 6. angenommen. Die Vorlage an den RT erfolgte am 29. 6. (RT-Bd. 409, Drucks. Nr. 2499). Siehe dazu Dok. Nr. 45, P. 1.

2. Entwurf eines Gesetzes zur Wahrung der Rechtseinheit. (Besetzung des Reichsspruchgerichts). [abgesetzt]

3. Deutsche Schiffshypothekenbanken.

Der *Reichsminister der Finanzen* stimmte der Bereitstellung der erforderlichen Mittel durch Nachtragsetat zu³.

4. Zweiter Entwurf einer Anordnung über Ausdehnung und weitere Verlängerung der Kurzarbeiterfürsorge⁴.

Das Kabinett erteilte seine Zustimmung.

5. Entwurf einer Anordnung über die weitere Geltung der bisherigen Höchstsätze in der Erwerbslosenfürsorge⁵.

Das Kabinett erteilte seine Zustimmung.

³ Der RVM hatte beantragt, im Haushalt 1926 einen Betrag von 4½ Mio RM für den Ankauf von Schiffspfandbriefen bereitzustellen. Dadurch sollten die dt. Schiffshypothekenbanken in die Lage versetzt werden, der Binnenschifffahrt zinsgünstige Kredite einzuräumen (R 43 I/2146, Bl. 283–288).

⁴ Die Kurzarbeiterfürsorge war durch Anordnung vom 20.2.26 wiedereingeführt worden (RGL. I, S. 105). Der vom RArbM vorgelegte Entwurf sah die Verlängerung der Anordnung über Kurzarbeiterfürsorge bis zum 27.11.26 vor; die Bestimmungen über die Wartezeit und die Befristung der Fürsorge waren neugefaßt. In der Begründung heißt es: Die Kurzarbeit sei immer noch so verbreitet, daß auf die Fürsorge nicht verzichtet werden könne. Nach den Meldungen der Arbeiterfachverbände hätten im April 19,1% der Mitglieder verkürzt gearbeitet. Der finanzielle Aufwand betrage in keinem Land mehr als 4% des Gesamtaufwandes der Erwerbslosenfürsorge (R 43 I/2031, Bl. 133–134). Text der Anordnung in RArbBl. 1926, S. 209.

⁵ Der vom RArbM vorgelegte Entwurf sah eine erneute Verlängerung der bisherigen Anordnungen über die Höchstsätze in der Erwerbslosenfürsorge vor, und zwar bis zum 27.11.26. Die Verlängerung wurde damit begründet, daß die beabsichtigte Einführung des Lohnklassensystems bei der Bemessung der Fürsorgesätze bisher nicht möglich gewesen sei (vgl. Dok. Nr. 1, Anm. 5). Um Klarheit über die finanziellen Auswirkungen des Lohnklassensystems zu gewinnen, solle auf Wunsch des zuständigen RT-Ausschusses am 2. 7. eine Erhebung veranstaltet werden (vgl. RT-Bd. 409, Drucks. Nr. 2377; RT-Bd. 390, S. 7498 ff.). Eine Herabsetzung der Unterstützungssätze durch die RReg. komme wegen der außerordentlich schwierigen Arbeitsmarktlage z. Zt. nicht in Betracht; der Stand von 1¾ Mio Unterstützungsempfängern habe sich im Juni kaum verändert. Allerdings seien die örtlichen Stellen oder auch die Landesregierungen befugt, für ihren Bereich gewisse Beschränkungen der Unterstützung anzuordnen. So bestehe in Bayern seit Jahren eine Vorschrift, wonach die Erwerbslosenunterstützung einschl. der Familienzuschläge 75% des Arbeitslohns nicht übersteigen dürfe. „Nach Mitteilungen von bayerischer Seite hat sich diese Vorschrift durchaus bewährt und insbesondere in ländlichen Gebieten dazu beigetragen, den Arbeitswillen zu stärken.“ (R 43 I/2031, Bl. 136–138).

Zitierhinweis

Nr. 30 Kabinettsitzung vom 23. Juni 1926 im Reichstagsgebäude in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Marx III und IV, bearb. von Günter Abramowski, 1988, S. 69–70 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/ma3-D30>